

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 976/2532	นายประชา ทวีปรีดา กับพวก	โจทก์
	บริษัท อ่าวขามไทย จำกัด กับพวก	จำเลย
	นายแจ้งฮวด บรรเลง ที่ 32	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายรามยา สามี ที่ 95	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายวิรัช โปร่งพันธ์ ที่ 100 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ที่ 32 ที่ 95 ที่ 100 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 32 ที่ 95 ที่ 100 เว้นแต่อุทธรณ์ข้อ 3 ซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายโจทก์ที่ 32 ที่ 95 ที่ 100 เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 3 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการเลิกจ้างเป็นธรรมตามกฎหมายแรงงานหรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ข้อ 3 ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 229)

คดีของศาลแรงงานกลางหมายเลขแดงที่ 1472/2530 นี้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีก 3 สำนวนโจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างในขณะเลิกจ้าง และชดเชยค่าเสียหายที่ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ในระหว่างเลิกจ้างนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันที่จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่โจทก์มีสิทธิได้รับแต่ละเดือนหากไม่อาจบังคับให้จำเลยทั้งสองรับโจทก์เข้าทำงานได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็น

ธรรมแก่ใจทักคนละ 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจาก
ต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่ใจทักเสร็จ กับให้จำเลยทั้งสองร่วม
กันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินค่าเสียหาย
ประการแรกนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระแก่ใจทักเสร็จ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
หรือแทนกันชดใช้เงินบำเหน็จให้ใจทักทุกคนตามจำนวนเงินให้ฟ้องศาลแรงงานกลาง
พิพากษายกฟ้อง

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ดำเนินการสืบพยานใน
ประเด็นแห่งคดี แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปความ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาใหม่แล้วพิพากษายกฟ้อง

ใจทักที่ 32 ที่ 95 ที่ 100 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ
212)

ใจทักที่ 32 ที่ 95 ที่ 100 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 220)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของใจทักข้อ 3 สรุปได้ว่า ตามพยานหลักฐานต้องฟังว่า
จำเลยไม่ได้ประสพภาวะการขาดทุนมาตลอดเนื่องจากราคาดินุกตลาดโลกตกต่ำ จึง
เป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า
จำเลยประสพภาวะการขาดทุนเนื่องจากวิกฤตการณ์ภาวะดินุกมีราคาตกต่ำถึงขั้น
วิกฤตสุดขีด อันเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ของใจทักชอบ
แล้วให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 3 สรุปได้ว่า ตามพยานหลักฐานต้องฟังว่า จำเลยไม่ได้ประสพภาวะการขาดทุนมาตลอดเนื่องจากราคาดิบกตลาตโลกตกต่ำ จึงเป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า จำเลยประสพภาวะการขาดทุนเนื่องจากวิกฤตการณ์ภาวะดิบกมีราคาตกต่ำถึงขั้น วิกฤตสุดขีด อันเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ